بسم الله الرحمن الرحيم

حديث النعمان بن بشيرٍ في هبة الولد

الباحث: محمد بن عبد الكريم الإسحاقيّ

نصّ الحديث كما في صحيح مسلم (٣/ ١٢٤١):

عن النعمان بن بشير، أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكُلَّ ولدك نحلتَه مثل هذا؟» فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فارجعه».

والحديث متَّفق عليه، وله ألفاظٌ كثيرةٌ، ومعانيها متقاربةٌ، ووقعت فيه بعض الألفاظ التي حصل فيها شيء من اختلافٍ، واحتاجت إلى جمعٍ بينها، وهي:

كم كان عمر النعمان بن بشيرٍ –رضي الله عنهما– لما وهبه أبوه العطيَّة؟ كان غلامًا، ولكن ورد في صحيح مسلمٍ: «انطلق بي أبي يحملني» ويجمع بينهما: بأنَّه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق وحمله في بعضها لصغر سنه، أو عبَّر عن استتباعه إياه بالحمل.

وما نوع العطية؟ وكم المدة التي بين طلبها وإعطائه؟ في الصحيحين وغيره: أنّ العطيَّة « غلام»، وأمَّا تحديد المدَّة فثبت في صحيح مسلمٍ أنها «سَنَةٌ»، ولكن خالف فيما سبق أبو حَريزٍ عند ابن حبَّان والطبرانيِّ فقال: «وإنها أبتْ أن تربِّيه حتى **جعلتُ له حديقةً**» وفيها : « **بعد حولين**». وجمع الحافظ ابن حجرٍ بأنَّ المدة كانت سنةً وشيئًا فجبر الكسر تارةً وألغى أخرى' ولكن أبو حَريزٍ –عبد الله بن الحسين– ضعفه الإمام أحمد، قال فيه: (منكر الحديث).

وقال الذهبي: (مختلفٌ فيه وقد وُثِّقَ، وجاء عنه أنو يؤمن بالرجعة رجعةٍ عليٍّ). وقال فيه ابن حجرٍ: (صدوقٌ يخطئ).

ومع هذا فقد خالف في هذا الحديث من هو أوثق منه في نوع العطية فجعلها (حديقةً)، وخالف أيضًا في زمنها فجعلها (بعد الولادة)، بينما الروايات المقدمة –وكلها صحيحة– تنصُّ على أن العطية كانت غلامًا، وأنها حصلت والنعمان بن بشير غلامٌ.

وقد **جمع الإمام ابن حبَّان**–رحمه الله– بين هذه الرواية وبين الروايات السابقة بأن تحمل على واقعتين إحداهما: عند ولادة النعمان، وكانت العطية حديقةً، وثانيها: بعد أن كبِرَ النعمان وكانت العطية عبدًا، أو أن يكون بشيرٌ ظنَّ نسخ الحكم، أو أنه نسي الحكم الأول. قال ابن حجرٍ: (وهو جمعٌ لا بأس به، إلَّا أنَّه يعكِّر عليه أنَّه يبعد أن ينسى بشير بن سعدٍ مع جلالته).

ثم قال ابن حجرٍ: (ثمَّ ظهر لي وجهٌ آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش، ولا يحتاج إلى جواب، وهو: أنَّ عَمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئا يخصه به وهبه الحديقة المذكورة تطييبًا لخاطرها، ثم بدا له

فارتجعها لأنه لم يقبضها منه أحد غيره، فعاودته عَمرة في ذلك، فمطلها سنةً أو سنتين، ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلامًا، ورضيت عمرة بذلك، إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضًا، فقالت له: أشهِد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد بذلك تثبيت العطية).

قلت: وهذا كلّه فرعٌ عن ثبوت رواية أبي حَريزٍ وقد علمتَ ما فيه.

غريب ألفاظ الروايات.

قوله: « **عطيَّة**»: هي الهبةُ، وهي: ما يعطى بلا عوضٍ حال الحياة تطوّعًا.

قوله: « **الموهِبة** » مصدر ميميّ من الهبة– وقد جاء تفسير هذه الهبة بأنها غلام –كما في الصحيحين– وأنها حديقة –كما عند ابن حبان والطبراني– والأول أقوى كما مرَّ.

قوله: « **نحلتُ**»: من النَّحْل، يقال: نحلته أنحَله –بفتح الحاء– نُحْلًا، مثل قُفلٍ، ونِحْلةً أي: أعطيته شيئًا من غير عوضٍ بطيبِ نفسٍ.

قوله: « **نُفِسْتُ بغلامٍ**»: نَفِسَت المرأة ونُفِسَت، فهي منفوسةٌ ونفساءُ، إذا وَلدتْ.

قوله: «**فالتوى بها سنةً**»: أي ماطلَ.

قوله: « **تلجئةٌ**»: تفعلة من الإلجاء، كأنه قد ألجأه إلى أن يأتي أمرًا، باطنه خلاف ظاهره، وأحوجه إلى أن تفعل فعلًا تكرهه.

المطلب الأول: حكم التفضيل بين الأولاد في العطية:

دلَّ الحديث على الهبة للولد، وعلى استحباب العدل والتسوية بين الأولاد فيها، فعن إبراهيم النخعي قال: «كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل» قال الترمذيُّ–رحمه الله– بعد هذا الحديث: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم: يسوِّي بين ولده حتى في القبلة) ؛ لما في ذلك من العدل وإشعارهم جميعًا بالمودة، وتصفية قلوبهم وإبعاد البغض والحقد والحسد عنهم.

واختلفوا في حكم تفضيل بعض الأولاد على بعضٍ في الهبة مع عدم وجود مبرِّرٍ يقتضيه على خمسةِ أقوالٍ:

القول الأول: أنَّه يحرم التفضيلُ بين الأولاد مع عدم المسوِّغ، وبه صرَّح البخاريّ، وهو من مفردات مذهب أحمد ولكن لو وقعت فأحمدُ يقول بالصحَّة.واستدلوا: أمر النبيِّ –صلى الله عليه وسلم– بردِّ الهبة في قوله: « ارجعه»، وقوله: « لا أشهد على جورٍ».

القول الثاني: أنَّ تفضيل بعض الأولاد على بعضٍ مكروهٌ، وأنَّه ينبغي على الأب أن يعدل بين أولاده في الهبة، ولا يفضِّل أحدهما على الآخر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم، وحملوا الأمر في قوله : « اعدلوا بين أولادكم» على الندب، وأجيب بعد الصارف القويِّ، واستدلوا أيضًا فعل بعض الصحابة –رضي الله عنهم– فأبو بكرٍ فضَّل عائشة –رضي الله عنهما بنخلٍ– وفضَّل عمرُ ابنه عاصمًا بشيءٍ أعطاه، وفضَّل عبد الرحمن بن عوفٍ ولد أمِ كلثوم، وأجيب بقول شيخ الإسلام: أنَّ الصديق لم يحفظ له قولٌ

يخالف فيه نصًّا، وهذا يدلُّ على غاية البراعة والعلم، وقد أجاب عن ذلك عروةُ بأنَّ إخوان عائشة –رضي الله عنها– كانوا راضين بذلك، ويجاب بمثل ذلك عن قصَّة عاصمٍ.

وناقشوا أيضًا الأمر بالرجوع بأنَّ النعمان كان كبيرًا ولم يكن قبض الموهوبَ فجاز لأبيه الرجوع، **وأجيب** بأنَّ هذا خلاف ما في أكثر طرق الحديث من أمره بالرجوع الدالِّ على حقيقة القبض.

وأما قوله: « لا تشهدني على جورٍ » فلو كان حرامًا أو باطلًا لما قال هذا الكلام، قالوا: فإن قيل: قاله تهديدًا قلنا الأصلُ في كلام الشارع غير هذا، وأجيب بأنَّ اللفظ مع بقية الألفاظ يدلّ على عدم الإباحة، ولو كان إباحةً لامتثل النعمان –رضي الله عنه– قوله صلى الله عليه وسلم: « أشهِد على هذا غيري».

واستدلوا بأنَّ الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم، ذكره ابن عبد البرِّ، وتعقَّبه ابن حجرٍ بأنه لا يخفى ضعفه؛ إذ هو لا قياس مع وجود النصِّ.

وناقش ابن التركماني بأنَّ حديث جابرٍ –وهو في صحيح مسلمٍ– وفيه: « فقال: «أله إخوة؟» قال: نعم، قال: «أفكلَّهم أعطيتَ مثل ما أعطيته؟»، قال: لا، قال: «فليس يصلُح هذا، وإني لا أشهدُ إلا على حقٍّ» أولى من حديث النعمان؛ لأنَّ جابرًا أحفظ له وأضبط؛ لأنَّ النعمان كان صغيرًا، **وأجيب**: بأنه لا يعارضُ حديث النعمان، حتى يقال: رواية جابرٍ أولى من رواية النعمان، وإن قلنا تنزّلًا: إنَّ بينهما تعارضًا فتكون رواية النعمان مقدَّمةً على رواية جابرٍ –رضي الله عنهما– من وجهين:

الأول: أنَّ النعمان صاحب القصَّة، ولأنَّ القصة كانت بسببه، وهو أدرى بها مع صغر سنه عن جابر؛ إذ لم يشهد جابرٌ القصة إلا ما كان عند النبيّ صلى الله عليه وسلم.

الثاني: أنَّ الشيخين اتفقا على إخراج حديث النعمان من طرق، بخلاف حديث جابرٍ، ولا شكَّ أنَّ ما اتفقا عليه أولى مما ليس كذلك.

القول الثالث: مذهب الإمام مالكٍ –رحمه الله– أنَّه يفرَّق بين أن يعطيَ كلَّ ماله لولده، وبين أن يعطيَه شيئًا قليلًا، فأجاز إعطاء القليل لا الكلِّ. وأجاب عنه اللخميُّ المالكيّ بقوله: (ولا يحسن حمل الحديث على من وهب جلَّ ماله أو جميعه؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم –: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ " فأبان أنَّ الرد لعدم المساواة، ولأن ما يبقى الآن بيد الأب لا يفيد من لم يعط شيئًا؛ لأنه إن بقي فورثوه تساووا في ميراثه، وكان ذلك المعطى قد فضل من لم يعط).

القول الرابع: يحرم التفضيل إذا كان بقصد الإضرار، وهو مذهب أبي يوسف.

القول الخامس: جواز التخصيص إذا كان لسببٍ، وهو قول في مذهب أحمد واختاره ابن قدامة وابن تيمية وقوَّاه صاحب الإنصاف، واستدلوا بنحل أبي بكرٍ لعائشة رضي الله عنهما، وأجيب بأنَّ هذه العطية كانت لسببٍ فهي تخرج عن النُّحلى إلى باب النفقة.

الترجيح في المسألة:

الذي يظهر –والعلم عند الله– هو رجحان القول الأوَّل، وهو حرمة تفضيل بعض الأولاد على بعضٍ، وهو مذهب الحنابلة، واختاره القرطبي من المالكية ، ومال إليه الحافظ ابن حجرٍ من الشافعيَّة، رحمهم الله.

وقال الشوكانيّ: (الأدلة القاضية بتحريم تخصيص بعض الأولاد بشيء دون البعض الآخر أوضح من شمس النهار).

وأختم بهذا النموذج الجميل لأحد علماء حلب وهو الفقيه المحدث العابد الطبيب الشيخ عمر خياطة الحلبي (ت١٤٠٩هـ) –رحمه الله– كان يحمل في جيبه دفترًا صغيرًا يسجِّل فيه ما يعطي أحد أولاده؛ ليعطي بقية إخوته مثل إعطائه.

المطلب الثاني: كيفية تسوية الأولاد في العطيَّة.

اختلف العلماء –رحمهم الله– في كيفية تسوية الأولاد في العطية على قولين:

القول الأول: أنَّ العدل بين الأولاد في العطية تكون بالتساوي في العطاء بين الذكر والأنثى، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة؛ لظاهر قوله –صلى الله عليه وسلم–: « أكلَّ ولدك نحلته»؟ ويطلق الولد على الذكر والأنثى والمثنى والمجموع، ولقوله في هذا الحديث: « سوِّ بينهم» وغيرها من الألفاظ القريبة منها، ولكون التسوية هي التي تُبعد عن البغضاء والشحناء.

واستدلَّ الحنابلة: قياس حالة الحياة على حالة الموت، وأثر عطاء: (ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله)، ولأن الذكر أحوج من الأنثى.

والذي يظهر –والعلم عند الله– قول الجمهور من الأئمة الثلاثة وهو أنَّ العدل يكون بالتسوية.

وأما استدلال الحنابلة بقياس حالة الحياة على حالة الممات فقياسٌ مع الفارق.

وأما كلام عطاءٍ السابق فهو في قسمة الفرائض لا في النُّحلى، بل ورد عن عطاءٍ ما يؤيِّد مذهب الجمهور، وهو ما رواه ابن جريجٍ قال: قلت لعطاء: أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله قال: نعم قد بلغنا ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «أسويت بين ولدك؟» قلت: في النعمان بن بشير؟ قلت: وفي غيره.

فائدة: وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم سواء كانوا من جهة واحدة، كإخوة وأخوات، وأعمام وبني عم، أو من جهات، كبنات وأخوات وغيرهم.

المطلب الثالث: حكم الرجوع في العطيَّة.

ثمَّ اختلفوا في حكم الرجوع على قولين:

القول الأول: مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة عدم جواز الرجوع في الهبة –إلا الوالد فله أن يرجع فيما وهب لولده فقط–، **واستدلوا بحديث:** « العائد في هبته كالكلب يقيء ثمَّ يعود في قيئه»

وبوَّب له البخاريُّ: (باب لا يحلُّ لأحدٍ أن يرجع في هبته وصدقته)، قال الحافظ ابن حجرٍ: (هكذا بتَّ المسألة في الحكم في هذه المسألة؛ لقوَّة الدليل عنده فيها). **وأيضًا بحديث** ابن عمر وابن عباس –أيضًا–: « لا يحلُّ لرجلٍ مسلمٍ أن يعطي العطيَّة ثم يرجعَ فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده».

ويستثنى من جواز رجوع الوالد في هبته حالة يقتضيها الأثر قبل النظر، وهي: أنَّه إذا أدَّى الرجوعُ إلى تفضيل بعض الأولاد عن بعض، كأن يعطي كلَّ واحدٍ ألفًا ثم رجع عن حقِّ واحدٍ منهم فلا يجوز الرجوع في هذه الحالة؛ لأنه يؤدي إلى التفضيل.

والقول الثاني: ذهب إليه الحنفية وهو أنَّه إذا وهبَ هبةً لأجنبيٍّ فله الرجوع فيها، وإن وهب لذي رحِمٍ محرمٍ منه فلا رجوع فيها.

واستدل الحنفيَّة:فاستدلوا بقول الله تعالى « فحيُّوا بأحسن منها» قالوا: التحية وإن كانت تستعمل في معانٍ منها السلام والثناء إلا أنَّه يقصد بها في هذه الآية الهبة، بقرينة قوله تعالى: « أو ردوها»؛ قالوا: لأن الرد عبارة عن إعادة الشيء، وهذا يتحقق في الأعيان لا في الأعراض، **وتعقِّب** بأن هذا الاستدلال مستغربٌ منه، قال الكيا الهراسي: (استنباط ركيكٌ جدًّا)، ونقل ابن العربي الإجماع على أنَّ المراد بالتحية في الآية السلام، وأيضًا فإنَّ من قواعد التفسير الشهيرة بين أهل العلم: أنّ الكلمة إذا كان لها معنيان فإن الآية تفسر بالمعنى الأشهر والأصحّ.

واستدلوا أيضًا بحديث ابن عمر عند الحاكم: « من وهب هبةً فهو أحقُّ بها ما لم يثب عليها» وأجيب بكونه لم يصحَّ مرفوعًا، ولو صحَّ فهو في هبة الثواب لا في الهبة المطلقة؛ لأنَّ هبة الثواب لها حكم البيع، وهناك آثارٌ كثيرة تدل عليها، كما سيأتي إن شاء الله.

واستدلوا أيضًا بحديث الحاكم –أيضًا– مرفوعًا عن الحسن عن سمرة: «إذا كانت الهبة لذي رحِمٍ محرَم لم يرجع فيها» وصححه.

واستدلوا أيضًا بالإجماع فقد نقل ابن التركمان أنَّ جواز الرجوع في الهبة ذهب إليه جماعةٌ من الصحابة كعمر وعثمان وعلى وأبي الدرداء وغيرهم، وهو مذهب جمهور التابعين، وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: هو أحق بها ما لم يرض منها – يعني الهبة– وصححه ابن حزم وقال لا مخالف لهم من الصحابة، **ونوقش كلامه بأنَّ** في رجوع هؤلاء نظر؛ لأنه كان رجوعهم في هبة الثواب لا في مجرد الهبة المنهي عنه، وابن التركماني أخذ هذا الكلام من ابن حزمٍ، وكان كلام ابن حزمٍ في هبة الثواب، وأما قوله : (ولا مخالف لهم من الصحابة) فكلام مختزلٌ عجيب، وما كان ينبغي لأبي الحسن –عفا الله عنه– أن يفعل مثل هذا.

وناقش الحنفيَّة الأحاديث التي استدلَّ الجمهور على عدم جواز الرجوع بأنَّ فيها دلالةً ظاهرةً على أنَّ الرجوع في الهبة ليس بممنوع، وأن المراد بقوله عليه السلام: « كالكلب يعود في قيئه » الكراهة والاستقذار كفعل

الكلب؛ إذ لا يوصف فعله بتحريمٍ، بل التشبيه وقع بأمرٍ مكروه في الطبيعة؛ لتثبت به الكراهة في الشريعة

وأجيب: بأنَّ أبا قتادة راوي الحديث عن سعيد بن المسيب قال: «ولا نعلم القيء إلا حراما».

والراجح في هذه المسألة –والعلم عند الله تعالى– ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بجواز الرجوع في هبة الولد، وأما هبة الأجنبيّ فينظر: فما صحَّ فيه الدليل وهو هبة الثواب فيستثنى من النهي، وما لم يصحَّ فيه دليلٌ على جواز الرجوع وهو ما عدا هبة الثواب فيبقى على التحريم.

مسألة: هل الأم تلحق بالأب؟

الصحيح أنَّ الأمَّ داخلةٌ في الأمر بالتسوية؛ لأمرين:

الأمر الأول: أنها داخلة في عموم قوله –صلى الله عليه وسلم–: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم».

الأمر الثاني: ولأنَّ ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها.

مسألة: حكم التسوية بين أولاد الأولاد:

اختلف العلماء في التسوية بين أولاد الأولاد على ثلاثة أقوال:

الأول: تجب التسوية بينهم على قدر إرثهم؛ لأنَّه قد يكون في ولد الولد من يرث، وهذا المذهب عند الحنابلة

القول الثاني: تستحب التسوية بينهم، وهو قول القاضي من الحنابلة، والرملي من الشافعية.

القول الثالث: لا تجب التسوية في عطية أولاد الأولاد، بل له أن يفضل بينهم، وهذا قول أهل الظاهر.

ولعل القول الثاني أقرب.

ومن فوائد الحديث:

١- بيان مشروعية النحل إذا لم يكن هناك ما يمنعه من تفضيل بعض الأولاد على بعض، بشرط: أن يكون في حال صحة الآباء، أمَّا إذا كان في حال المرض فيكون من باب الوصية للورثة.

٢- الندب إلى التأليف بين الإخوة، وترك ما يوقع بينهم الشحناء، أو يورث العقوق للآباء.

٣- أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض.

١- أفاد الحديث طريقةً من الطرق الثلاثة للتعديل بين الأولاد إذا وقع تفضيل وهي: أخذ الهبة من أصلها إن لم يكن أعطى البقية شيئًا، والثانية: زيادة المفضول ليساوي الفاضل، أو إعطاؤه إن لم يكن أعطاه، الثالثة: أخذ الزيادة من المفضَّل ليساوي البقية.

٢- وأن الإشهاد في الهبة يغني عن القبض، وقيل: إن كانت الهبة ذهبًا، أو فضةً فلا بد من عزلها، وإفرازها.

٣- كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح.

٤- مشروعية الإشهاد في الهبة، وليس بواجب.

٥- جواز الميل إلى بعض الأولاد، والزوجات دون بعض، وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك.

٦- أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة، وتظهر فائدتها، إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه، أو يؤديها عند بعض نوابه.

٧- مشروعية استفصال الحاكم، والمفتي عما يحتمل الاستفصال، لقوله – صلى الله عليه وسلم –: "ألك ولد غيره؟ "، فلما قال: نعم، قال: "أفكلهم أعطيت مثله"، فلما قال: لا، قال: "لا أشهد"، فيفهم منه أنه لو قال: نعم، لشهد.

٨- جواز تسمية الهبة صدقة، كما في بعض طرق الحديث.

٩- أن للإمام كلامًا في مصلحة الولد.

١٠- أن فيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص، والتنطع؛ لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه، فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك.

تمَّ المختصر

والحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله وسلَّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين